

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 567/2531 พันตำรวจโท เษิณ ปัญญโสภณ โจทก์
นางสาว สุชาดา ดีบุรี หรือจันทะนะ จำเลย

ป.อ. มาตรา 96

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2497 มาตรา 3

โจทก์เพียงไปสอบถามเจ้าหน้าที่ธนาคารว่า บัญชีของจำเลยมีเงินพอจ่ายตามเช็คพิพาทหรือไม่ โดยโจทก์มิได้ยื่นเช็คพิพาทต่อธนาคารเพื่อเรียกเก็บเงินยังถือไม่ได้ว่าธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คพิพาทในวันนั้น ความผิดของจำเลยจึงยังไม่เกิดขึ้น แต่จะเป็นความผิดในวันที่โจทก์นำเช็คพิพาทไปเรียกเก็บเงินภายหลังและธนาคารแจ้งการปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คต่อโจทก์ ซึ่งนับแต่วันดังกล่าวจนถึงวันที่โจทก์ฟ้องยังไม่ครบ 3 เดือน คดีโจทก์จึงไม่ขาดอายุความตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 96.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูลจึงมีคำสั่งให้ประทับฟ้อง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เมื่อประมาณต้นเดือนธันวาคม 2526 จำเลยส่งจ่ายเช็คพิพาทให้โจทก์ เป็นเช็คธนาคารกสิกรไทย สาขาเลย จำนวนเงิน 300,000 บาท ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2526 โจทก์นำเช็คพิพาทไปเรียกเก็บเงินเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2527 ปรากฏว่าธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงิน อ้างว่าลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายไม่เหมือนตัวอย่างที่ให้ไว้ ปัญหาจะต้องวินิจฉัยขั้นนี้มีว่า การที่เช็คพิพาทถึงกำหนดชำระเงินเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2526 ในวันดังกล่าวโจทก์ไปติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารตามเช็คเพื่อสอบถามเงินตามเช็คพิพาทด้วยตนเอง เจ้าหน้าที่ธนาคารแจ้งว่าเงินในบัญชีของจำเลยมีไม่พอจ่าย ต่อมาวันที่ 24 พฤษภาคม 2527 โจทก์จึงนำเช็คพิพาทไปเรียกเก็บเงินจากธนาคาร ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คพิพาทในวันนั้น โจทก์นำคดีนี้มาฟ้องในวันที่ 10 สิงหาคม 2527 คดีโจทก์จะขาดอายุความหรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่า ข้อเท็จจริงได้ความว่าเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2526 โจทก์เพียงไปสอบถามเจ้าหน้าที่ธนาคารว่า บัญชีของจำเลยมีเงินพอจ่ายตามเช็คพิพาทหรือไม่ เท่านั้นโดยโจทก์มิได้ยื่นเช็คพิพาทต่อธนาคารเพื่อเรียกเก็บเงิน ยังถือไม่ได้ว่าธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คพิพาทในวันนั้น ความผิดเกี่ยวกับการใช้เช็คเกิดขึ้นและเริ่มนับอายุความต่อเมื่อธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็ค ดังนั้น ความผิดของจำเลยจึงยังไม่เกิดขึ้นในวันที่ 7 ธันวาคม 2526 แต่เพิ่งจะเกิดขึ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม 2527 อันเป็นวันที่โจทก์นำเช็คพิพาทไปเรียกเก็บเงิน และธนาคารแจ้งการปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คพิพาทต่อโจทก์ดังที่ปรากฏหลักฐานตามเช็คและใบคืน

เช็คโจทก์ฟ้องคดีนี้ในวันที่ 10 สิงหาคม 2527 ซึ่งยังไม่ครบ 3 เดือน นับแต่วันที่
ธนาคารแจ้งอันถือว่าเป็นวันที่โจทก์รู้เรื่องความผิด และรู้ตัวผู้กระทำความผิด คดี
โจทก์จึงยังไม่ขาดอายุความตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 96

พิพากษายืน.

(ดำริ ศุภพิโรจน์-สหัส สิงหวิริยะ-ชวลิต นราลัย)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ